



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. LP330/2025
din 29.12.2025

pentru modificarea unor acte normative

Publicat : 31.12.2025 în MONITORUL OFICIAL Nr. 662-664 art. 810 Data intrării în vigoare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. - La articolul 12 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Întreprinderea este în drept să nu prezinte date ce constituie secret comercial autorităților administrației publice, cu excepția organelor de drept și celor de control, cărora aceste date se prezintă în limitele împuternicirilor lor. Lista datelor ce constituie secret comercial o determină întreprinderea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale.”

Art. II. - La articolul 35 din Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1, art. 20), cu modificările ulterioare, paragraful al doilea va avea următorul cuprins:

„Utilizarea documentelor ce conțin secret comercial se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale.”

Art. III. - La articolul 14 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 21-24, art. 77), cu modificările ulterioare, cuvintele „să păstreze secretul” se substituie cu cuvintele „să asigure protecția secretului”.

Art. IV. - La articolul 28 alineatul (3) din Legea nr. 1418/2000 cu privire la grupele financiar-industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 27-28, art. 90), cu modificările ulterioare, cuvântul „păstrării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

Art. V. - La articolul 9 alineatul (1) din Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68-71, art. 505), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să asigure, conform legislației, confidențialitatea informațiilor care reprezintă secrete de stat sau secrete comerciale și care i-au devenit cunoscute în exercițiul funcțiunii;”.

Art. VI. - Articolul 214 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.

122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

în denumirea articolului, cuvântul „Păstrarea” se substituie cu cuvântul „Protecția”;

la alineatul (1), cuvântul „apărarea” se substituie cu cuvintele „asigurarea confidențialității”, iar cuvintele „Legea cu privire la secretul comercial” - cu textul „Legea nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale”;

la alineatul (3), cuvântul „păstrării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

Art. VII. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, art. 436), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 23:

la alineatul (2), cuvântul „protejării” se substituie cu cuvintele „asigurării confidențialității”, iar cuvintele „taină comercială” - cu cuvintele „secret comercial”;

la alineatul (7), textul „păstrării secretului de stat, tainei comerciale,” se substituie cu textul „protecției secretului de stat, a secretului comercial, a”.

2. La articolul 134 litera f), cuvintele „a dezvălui” se substituie cu cuvintele „a divulga”.

Art. VIII. - La articolul 3 litera c) din Legea Biroului de Curieri Speciali nr. 402/2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 4), cu modificările ulterioare, cuvântul „păstrării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

Art. IX. - La articolul 8 alineatul (10) din Legea nr. 422/2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 145), cu modificările ulterioare, cuvântul „Protejarea” se substituie cu cuvântul „Protecția”.

Art. X. - La articolul 44 alineatul (4) din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, art. 548), cu modificările ulterioare, textul „nevoia de a proteja informația confidențială, secretul comercial, datele” se substituie cu textul „obligăția de a asigura protecția informațiilor confidențiale, a secretului comercial, a datelor”.

Art. XI. - Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 316-321, art. 546), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (8) și la articolul 7 alineatul (15), cuvântul „păstrare” se substituie cu cuvântul „protecție”.

2. În denumirea articolului 20, cuvântul „Respectarea” se substituie cu cuvântul „Protecția”.

Art. XII. - La articolul 11 litera g) din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările ulterioare, cuvântul „păstrarea” se substituie cu cuvântul „protecția”.

Art. XIII. - Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În denumirea și în cuprinsul articolului 107, cuvântul „Obținerea” se substituie cu cuvântul „Dobândirea”.

2. La articolul 383¹:

în denumirea articolului, cuvântul „Apărarea” se substituie cu cuvântul „Protecția”;

în cuprinsul articolului, cuvântul „apărarea” se substituie cu cuvintele „asigurarea confidențialității”.

Art. XIV. - La articolul 8 litera e) din Legea nr. 113/2010 privind executorii judecătorești (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 73-75, art. 98), cu modificările ulterioare, cuvintele „să păstreze secretul” se substituie cu cuvintele „să asigure protecția secretului”.

Art. XV. - La articolul 5 alineatul (2) litera g) din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136), cu modificările ulterioare, cuvântul „păstrare” se substituie cu cuvântul „protecție”.

Art. XVI. - La articolul 21 alineatul (2¹) din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169a, art. 565), cu modificările ulterioare, cuvântul „protejării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

Art. XVII. - La articolul 87 din Legea insolvenței nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 663), cu modificările ulterioare, cuvintele „să păstreze secretul” se substituie cu cuvintele „să asigure protecția secretului”.

Art. XVIII. - Legea concurenței nr. 183/2012 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 351-354, art. 620), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 17:

în denumirea articolului, textul „Obținerea și/sau folosirea” se substituie cu textul „Dobândirea și/sau utilizarea”;

în cuprinsul articolului, textul „obținerea și/sau folosirea” se substituie cu textul „dobândirea și/sau utilizarea”.

2. La articolul 22 alineatul (11), cuvântul „protejare” se substituie cu cuvântul „protecție”.

3. La articolul 45 alineatul (2), cuvântul „protejării” se substituie cu cuvintele „asigurării confidențialității”.

4. La articolul 57¹ alineatul (3), cuvintele „în protejarea” se substituie cu cuvintele „privind protecția”.

5. La articolul 60 alineatul (2), cuvintele „de a-și proteja secretele comerciale și alte” se substituie cu cuvintele „privind protecția secretelor comerciale și a altor”.

6. La articolul 63 alineatul (1), cuvintele „Codul civil” se substituie cu textul „Legea nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale”.

7. La articolul 64 alineatul (6), cuvântul „protejarea” se substituie cu cuvântul „protecția”.

8. La articolul 65 alineatul (4), cuvântul „protejarea” se substituie cu cuvântul „protecția”.

Art. XIX. - La punctul 10 din anexa la Legea nr. 298/2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru egalitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 48, art. 148), cu modificările ulterioare, cuvântul „protejării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

Art. XX. - La articolul 6 alineatul (3) din Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122-124, art. 383), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) informațiile a căror confidențialitate trebuie să fie asigurată în conformitate cu Legea nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale, precum și cu cadrul juridic privind protecția datelor cu caracter personal.”

Art. XXI. - La articolul 27 alineatul (3) litera d) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 282-289, art. 600), cu modificările ulterioare, cuvântul „păstrării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

Art. XXII. - Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 293-296, art. 605), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1) litera e), cuvântul „păstrare” se substituie cu cuvântul „protecție”.

2. La articolul 9 alineatul (2), cuvântul „protejării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

Art. XXIII. - Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-429, art. 666), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 30 alineatul (5), textul „Legii nr. 171/1994 cu privire la secretul comercial” se substituie cu textul „Legii nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale”.

2. La articolul 78, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Darea de seamă privind procedura de achiziție publică este un document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu asigurarea protecției informațiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, ale Legii nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale, precum și ale altor dispoziții legale privind asigurarea confidențialității informațiilor.”

Art. XXIV. - La articolul 23 din Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2-8, art. 3), cu modificările ulterioare, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Organizatorul sistematizează datele privind mijloacele de joc specifice realizate și suma câștigurilor achitate și le transmite lunar Serviciului Fiscal de Stat prin sistemul de monitorizare online de stat. Informația respectivă are caracter confidențial, iar divulgarea acesteia atrage răspunderea în conformitate cu legislația.”

Art. XXV. - Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 389), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 14 alineatul (10), textul „Legea nr. 171/1994 cu privire la secretul comercial” se substituie cu textul „Legea nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale”.

2. La articolul 19, textul „Legii nr. 171/1994 cu privire la secretul comercial” se substituie cu textul „Legii nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale”.

Art. XXVI. - La articolul 14 alineatul (5) din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1-6, art. 18), cu modificările ulterioare, cuvântul „păstrarea” se substituie cu cuvintele „asigurarea protecției”.

Art. XXVII. - La articolul 7 alineatul (5) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 108-112, art. 200), cu modificările ulterioare, cuvintele „nu exclude obligația de păstrare” se substituie cu cuvintele „nu exclude obligația de protecție”.

Art. XXVIII. - La articolul 5 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 470), cu modificările ulterioare, cuvântul „păstrarea” se substituie cu cuvântul „protecția”.

Art. XXIX. - Articolul 27 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu modificările

ulterioare, se modifică după cum urmează:

la alineatul (2), cuvântul „păstrarea” se substituie cu cuvântul „protecția”;

la alineatul (3), cuvântul „Păstrarea” se substituie cu cuvântul „Protecția”, iar textul „alin. (1)” – cu textul „Legea nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale”.

Art. XXX. – Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 153-158, art. 278), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, cuvintele „Codului civil” se substituie cu textul „Legii nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale”.

2. La articolul 84, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Darea de seamă privind procedura de achiziție publică este un document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu asigurarea protecției informațiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, ale Legii nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale, precum și ale altor dispoziții legale privind asigurarea confidențialității informațiilor.”

Art. XXXI. – La articolul 21 alineatul (4) din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 142-146, art. 260), cu modificările ulterioare, cuvântul „protejarea” se substituie cu cuvântul „protecția”.

Art. XXXII. – La articolul 12 alineatul (13) litera k) din Codul vamal nr. 95/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 219-225, art. 238), cu modificările ulterioare, textul „să păstreze secretul de stat, secretul comercial” se substituie cu textul „să asigure protecția informațiilor ce constituie secret de stat, secret comercial”.

Art. XXXIII. – La articolul 15 alineatul (4) din Legea nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 151-153, art. 225), cu modificările ulterioare, cuvântul „păstrarea” se substituie cu cuvântul „protecția”.

Art. XXXIV. – Legea nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 495-496, art. 874) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (2) litera b), cuvântul „protejării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

2. La articolul 13 alineatul (1) litera b), cuvântul „protejării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

Art. XXXV. – La articolul 54 alineatul (3) din Legea nr. 74/2024 privind acțiunile climatice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 209-212, art. 293), cu modificările ulterioare, cuvintele „Codului civil” se substituie cu textul „Legii nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale”.

Art. XXXVI. - La articolul 49 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 22/2025 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 154-156, art. 157), cuvântul „păstrarea” se substituie cu cuvântul „protecția”.

Art. XXXVII. - Legea comunicațiilor electronice nr. 72/2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 226-228, art. 266), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 27 alineatul (14), cuvintele „sau secretului comercial” se substituie cu cuvintele „sau de protecție a secretului comercial”.

2. La articolul 31 alineatul (6), cuvintele „și a secretului comercial” se substituie cu cuvintele „informației și de protecție a secretului comercial”.

Art. XXXVIII. - La articolul 3 alineatul (17) din Legea nr. 81/2025 privind reglementarea serviciilor de roaming dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 215-222, art. 259), cu modificările ulterioare, cuvântul „păstrării” se substituie cu cuvântul „protecției”.

Art. XXXIX. - La articolul 2 alineatul (2) punctul 4) litera c) din Legea nr. 109/2025 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 317-319, art. 347), cuvintele „inclusiv a secretelor comerciale” se substituie cu cuvintele „inclusiv protecția secretelor comerciale”.

Art. XL. - La articolul 151 litera b) din Legea nr. 153/2025 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 372-374, art. 476), cuvântul „păstrarea” se substituie cu cuvântul „protecția”.

Art. XLI. - La articolul III alineatul (1) din Legea nr. 251/2025 pentru modificarea unor acte normative (revizuirea unor aspecte din cadrul regimului juridic al moștenirii) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 417-419, art. 569), textul „1 ianuarie 2026” se substituie cu textul „1 aprilie 2026”.

Art. XLII. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU

Nr. 330. Chișinău, 29 decembrie 2025.